



PUTUSAN

Nomor 6079 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ALEX TANDRA, bertempat tinggal di Desa Ponding-Ponding, Dusun I, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Nasrun Hipan, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Pulau Halmahera, Nomor 14, Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2025;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **FREDY TANDRA**, bertempat tinggal di Desa Ponding-Ponding, RT 001, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum EWS&P, yang beralamat di Jalan T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2025;
2. **SINCE TANDRA**, bertempat tinggal di Desa Ponding-Ponding, RT 001, RW 002, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **SARCE TANDRA**, bertempat tinggal di Desa Lalong, RT 002, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025



4. **TAN SUI LIAN alias YENI TANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Sentiong, Nomor 26, RT 005, RW 007, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sekarang berdomisili sementara di Desa Lalong, RT 002, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
 5. **GIAP TANDRA**, bertempat tinggal di Salakan, RT 003, RW 003, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum EWS&P, beralamat di Jalan T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2025;
 6. **TAN SUI LING alias APRIANA TANDRA**, bertempat tinggal di Desa Lalong, RT 006, Kelurahan/Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
 7. **ARIANTY TIHA**, bertempat tinggal di Desa Mansamat B, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **HERDI MUSTAN alias PING PING**, bertempat tinggal di Jalan KRI Tengiri Salakan, Desa Baka (tepatnya Toko Sinar Utama), Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **APRINCE TANDRA**, bertempat tinggal di Desa Lalong, Dusun I, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **ADRIAN TIHA**, bertempat tinggal di Desa Boras, Kecamatan Mantoh, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025



4. **AFRINCE TIHA**, bertempat tinggal di Kampung Petta, Desa Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
5. **JERRY TIHA**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. **KEPALA DESA BAKA**, bertempat tinggal di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. **CAMAT TINANGKUNG**, bertempat tinggal di Jalan KRI Imam Bonjol, Salakan, Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH di PALU Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**, beralamat di Jalan Bukit Trikora Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima/mengabulkan gugatan provisi dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera menghentikan segala macam aktivitas/kegiatan di atas tanah sengketa;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat I sampai dengan VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas $\pm \frac{1}{2}$ (kurang lebih setengah hektar) berupa tanah kosong, terletak di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya,
 - Timur : berbatasan dengan Sdr. Abdul Latif,
 - Selatan : berbatasan dengan Sdr. Arbaun Sada,
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Raya,adalah tanah peninggalan mendiang Tan Giok Seng alias Herman Tandra dengan (Mendiang) Marce Mangadang yang merupakan tanah sengketa yang belum dibagi waris kepada para ahli waris/ahli waris pengganti;
3. Menyatakan bahwa:
 - 1) Fredy Tandra (Penggugat I),
 - 2) Since Tandra (Penggugat II),
 - 3) Sarce Tandra (Penggugat III),
 - 4) Alex Tandra (Tergugat I),
 - 5) Tan Sui Lian alias Yeni Tandra (Penggugat IV),
 - 6) Giap Tandra (Penggugat V),
 - 7) Aprince Tandra (Tergugat III),
 - 8) Tan Sui Ling alias Apriana Tandra (Penggugat VI),adalah ahli waris yang sah dari Mendiang Tan Giok Seng alias Herman Tandra dengan (Mendiang) Marce Mangadang;
4. Menyatakan bahwa:
 - 1) Adrian Tiha (Tergugat IV),
 - 2) Arianty Tiha (Penggugat VII),
 - 3) Afrince Tiha (Tergugat V),
 - 4) Jefri Tiha (Tergugat VI),adalah ahli waris Pengganti dari Mendiang Santje Tandra yang adalah anak dari Mendiang Tan Giok Seng alias Herman Tandra dengan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Mendiang) Marce Mangadang berhak mendapatkan bagian dari tanah dan sengketa peninggalan mendiang Tan Giok Seng alias Herman Tandra dengan (Mendiang) Marce Mangadang tersebut;

5. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang secara nyata telah merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan segala surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat di muka persidangan dalam perkara ini adalah sah mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1346/Baka dan SHM Nomor 1347/Baka atas nama Alex Tandra (Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah dan mengikat;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat II adalah tidak sah dan mengikat;
10. Menyatakan terhadap permohonan pengajuan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat III jika telah diterbitkan oleh Turut Tergugat III atas akibat dari permohonan Tergugat I dan Tergugat II dimaksud sebagai salah satu pelengkap persyaratan terbitnya sertifikat, haruslah dinyatakan mengandung cacat hukum, tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
11. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, adalah tidak sah dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa budel waris dan selanjutnya secara sukarela menyerahkan kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan pihak keamanan (Polisi);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar secara tanggung

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan atas perkara ini diucapkan;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Para Penggugat, masing-masing per Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya penyerahan tanah sengketa yang merupakan bagian dari Para Penggugat;
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet*, maupun perlawanan dari pihak ketiga;
16. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada isi putusan ini;
17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat tidak berdasar/salah gugat/salah sasaran;
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Turut Tergugat III:

1. Pengajuan permohonan hak milik yang diajukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat III sudah tepat dengan ketentuan yang berlaku;
2. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Lwk., tanggal 27 Mei 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah kosong terletak di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai dengan luas 460 m² dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya,
 - Timur berbatasan dengan Abdul Hafid Latif,
 - Selatan berbatasan dengan Arbaun Sadda,
 - Barat berbatasan dengan jalan raya,adalah tanah peninggalan Tan Giok Seng alias Herman Tandra (Almarhum) dan Marce Mangadang (Almarhum) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Santje Tandra (Almarhum),
 - b. Fredy Tandra (Penggugat I),
 - c. Sarce Tandra (Penggugat III),
 - d. Since Tandra (Penggugat II),
 - e. Alex Tandra (Tergugat I),
 - f. Yeni Tandra (Tergugat IV),
 - g. Giap Tandra (Penggugat V),
 - h. Aprince Tandra (Tergugat III) dan
 - i. Apriana Tandra (Penggugat VI),adalah ahli waris yang sah dari Mendiang Tan Giok Seng alias Herman Tandra dengan mendiang Marce Mangadang serta menyatakan bahwa:
 - a. Adrian Tiha (Tergugat IV),
 - b. Ariyanti Tiha (Penggugat VII),
 - c. Afrince Tiha (Tergugat V),
 - d. Jefri Tiha (Tergugat VI),

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah ahli waris pengganti dari mendiang Santje Tandra yang merupakan anak dari Mendiang Tan Giok Seng alias Herman Tandra dengan Mendiang Marce Mangadang sehingga berhak mendapatkan bagian dari tanah atas objek sengketa tersebut;

4. Menyatakan penguasaan tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I atas objek sengketa yang merupakan budel waris dari Tan Giok Seng alias Herman Tandra (Almarhum) dan Marce Mangadang (Almarhum) yang belum dibagi merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1346/Baka dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Baka atas nama Alex Tandra (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah sengketa budel waris dan selanjutnya menyerahkan kepada seluruh ahli waris dari Tan Giok Seng alias Herman Tandra (Almarhum) dan Marce Mangadang (Almarhum) serta ahli waris pengganti dari Santje Tandra (Almarhum) secara sukarela bila perlu dengan bantuan pihak keamanan (polisi);
7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan ini terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun perlawanan dari pihak ketiga;
9. Menghukum para pihak untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp11.715.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 69/PDT/2025/PT PAL., tanggal 30 Juli 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah tanah peninggalan Tan Giok Seng alias Herman Tandra (almarhum) dan Marce Mangadang (almarhum) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa telah terbukti Santje Tandra (almarhum), Fredy Tandra (Penggugat I), Sarce Tandra (Penggugat III), Since Tandra (Penggugat II), Alex Tandra (Tergugat I), Yeni Tandra (Tergugat IV), Giap Tandra (Penggugat V), Aprince Tandra (Tergugat III) dan Apriana Tandra (Penggugat VI) adalah ahli waris yang sah dari Alm. Tan Giok Seng alias Herman Tandra dengan Alm Marce Mangadang dan telah ditetapkan pula Adrian Tiha (Tergugat IV), Ariyanti Tiha (Penggugat VII), Afrince Tiha (Tergugat V), Jefri Tiha (Tergugat VI) adalah ahli waris pengganti dari Alm. Santje Tandra yang merupakan anak tertua dari Alm. Tan Giok Seng Alias Herman Tandra dan Alm. Marce Mangadang sehingga berhak mendapatkan bagian dari tanah atas objek sengketa tersebut;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I melakukan penguasaan sendiri atas objek sengketa yang merupakan budel waris dari Tan Giok Seng alias Herman Tandra (Almarhum) dan Marce Mangadang (Almarhumah) yang belum dibagi, bahkan menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang termuat dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 668/Desa Baka atas nama Alex Tandra tanggal 19 Juli 2019 (bukti T.1-3), kemudian atas sertifikat tersebut dilakukan pemecahan menjadi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 1346 Desa Baka atas nama pemegang hak Alex Tandra tertanggal 30 April 2024 (bukti T.1-4) dan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 1347 Desa Baka atas nama pemegang hak Alex Tandra tertanggal 30 April 2024 (bukti

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1-5) sehingga mengakibatkan ahli waris dari Tan Giok Seng alias Herman Tandra (Almarhum) dan Marce Mangadang (Almarhum) maupun ahli waris pengganti dari Santje Tandra (Almarhum) tidak dapat memanfaatkan objek sengketa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk harus diperbaiki dengan menghapus amar angka 8 oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut dan angka 9 karena amar tersebut bersifat berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALEX TANDRA, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALEX TANDRA**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 69/PDT/2025/PT PAL., tanggal 30 Juli 2025 yang menguatkan Putusan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 90/Pdt.G/2024/PN Lwk., tanggal 27 Mei 2025, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah kosong terletak di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai dengan luas 460 m² dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya,
 - Timur berbatasan dengan Abdul Hafid Latif,
 - Selatan berbatasan dengan Arbaun Sadda,
 - Barat berbatasan dengan jalan raya,adalah tanah peninggalan Tan Giok Seng alias Herman Tandra (Almarhum) dan Marce Mangadang (Almarhum) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
3. Menyatakan bahwa:
 - a. Santje Tandra (Almarhum),
 - b. Fredy Tandra (Penggugat I),
 - c. Sarce Tandra (Penggugat III),
 - d. Since Tandra (Penggugat II),
 - e. Alex Tandra (Tergugat I),
 - f. Yeni Tandra (Tergugat IV),
 - g. Giap Tandra (Penggugat V),
 - h. Aprince Tandra (Tergugat III) dan
 - i. Apriana Tandra (Penggugat VI),adalah ahli waris yang sah dari Mendiang Tan Giok Seng Alias Herman Tandra dengan mendiang Marce Mangadang serta menyatakan bahwa:
 - a. Adrian Tiha (Tergugat IV),

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ariyanti Tiha (Penggugat VII),

c. Afrince Tiha (Tergugat V),

d. Jefri Tiha (Tergugat VI),

adalah ahli waris pengganti dari mendiang Santje Tandra yang merupakan anak dari Mendiang Tan Giok Seng Alias Herman Tandra dengan Mendiang Marce Mangadang sehingga berhak mendapatkan bagian dari tanah atas objek sengketa tersebut;

4. Menyatakan penguasaan tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I atas objek sengketa yang merupakan budel waris dari Tan Giok Seng alias Herman Tandra (Almarhum) dan Marce Mangadang (Almarhum) yang belum dibagi merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1346/Baka dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1347/Baka atas nama Alex Tandra (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah sengketa budel waris dan selanjutnya menyerahkan kepada seluruh ahli waris dari Tan Giok Seng alias Herman Tandra (Almarhum) dan Marce Mangadang (Almarhum) serta ahli waris pengganti dari Santje Tandra (Almarhum) secara sukarela bila perlu dengan bantuan pihak keamanan (polisi);
7. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan ini terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 6079 K/Pdt/2025